

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1111/2530

นาง จันตา ตนอารีย์ กับพวก
นาง จันทนา ฮาดานโน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินไปสู่ทางสาธารณะ โดยสงบและเปิดเผยมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จึงได้สิทธิภาระจำยอมโดยอายุความตามป.พ.พ. มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 แม้โจทก์สามารถใช้ค้ำล้งเหมืองไปสู่ทางสาธารณะได้ ก็หาทำให้สิทธิของโจทก์ในการใช้ทางพิพาทเสียไปไม่ แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอันมีทางพิพาทเพราะได้โอนขายให้จำเลยที่ 3 ไปแล้ว แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ปิดทางพิพาทอันเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ก่อนที่จะโอนขายให้จำเลยที่ 3 โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องให้จำเลยที่ 1 เปิดทางพิพาทได้.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เปิดทางภาระจำยอมที่ปิดกั้นเพื่อโจทก์ทั้งสี่จะได้ใช้เป็นทางผ่านเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ไปสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน โดยมีขนาดกว้าง 2 เมตร และให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมให้โจทก์ด้วย หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสองมิได้ตกอยู่ในภาระจำยอม โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้องเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2524 แต่อ้างว่าได้สิทธิการจำนองมาเป็นเวลากว่า 10 ปีจึงเป็นไปไม่ได้ ที่ดินของโจทก์และของจำเลยต่างติดลำเหมืองสาธารณะไปสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนได้ โจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะ

ก่อนสืบพยานโจทก์ปรากฏว่า จำเลยทั้งสองได้ขายที่พิพาทให้แก่นายสมชัย สติรวัฒนา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2524 โจทก์จึงได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 22 มีนาคม 2525 ขอให้ศาลเรียกนายสมชัยเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลสั่งอนุญาตและให้เรียกนายสมชัย เป็นจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ที่ดินที่จำเลยที่ 3 ซื้อมามีได้ตกอยู่ในภาระจำยอม โจทก์ใช้คันลำเหมืองกว้างข้างละ 4 เมตร ซึ่งติดกับที่ดินของโจทก์เป็นทางสัญจรออกสู่ทางสาธารณะได้ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 1 ตาย โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันเปิดทางเดินพิพาทตลอดแนวกว้าง 1.50 เมตร ให้จำเลยที่ 3 ไปจดทะเบียนสิทธิการจำยอมทางเดินพิพาทในที่ดินของจำเลยที่ 3 ให้แก่โจทก์ ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ 1,000 บาทแทนโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง ให้โจทก์เสียค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ 1,000 บาทแทนจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ 600 บาทแทนโจทก์ทั้งสี่

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาว่าทางพิพาทนั้นเป็นทางภารจำยอมหรือไม่
ปัญหาข้อนี้ได้รับความจากคำเบิกความของนายแก้วคู่คำ เจ้าของที่ดินคนเดิมก่อนที่
จำเลยที่ 1 จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่านายสม ตนอารีย์ เจ้าของที่ดินแปลงที่
โจทก์ทั้งสี่ได้รับมรดก และโจทก์ทั้งสี่ได้เดินผ่านที่ดินของตนไปออกทางสาธารณะ
พวกชาวบ้านก็ใช้เป็นทางเดินไปทำไร่ทำนา ทำกิจธุระได้ใช้มานานประมาณ 20 ปี
แล้ว ตามรายงานกระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นไปเดินเผชิญสืบ ก็ได้รับความว่ามีร่อง
รอยทางเดินในเขตที่ดินของจำเลยซึ่งแสดงว่าเป็นทางเดินที่โจทก์ได้ใช้เข้าออกจาก
ที่ดินของโจทก์ไปสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ก่อนที่จำเลยจะล้อมรั้วปิดทางเดินนี้
และโจทก์ทุกคนต่างก็เบิกความว่าใช้ทางพิพาทไปออกถนนหลวงเป็นเวลานานกว่า
10 ปีแล้ว ตามคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ก็เชื่อมกับการนำสืบของโจทก์ว่าขณะซื้อ
ที่ดินเห็นรอยทางเดินอันเป็นทางพิพาทอยู่ก่อนแล้ว นายเขียว ประสาน พยานจำเลย
ที่ 1 ที่ 2 ก็เบิกความว่าพวกโจทก์ใช้ทางเดินผ่านที่พิพาทของจำเลยออกสู่ถนน
สาธารณะ ตามพยานหลักฐานดังกล่าวฟังได้ว่า โจทก์ได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินไปสู่
ถนนสายลำพูน-เชียงใหม่ โดยสงบเปิดเผยมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จึงได้สิทธิการ
จำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบ
ด้วยมาตรา 1382 ที่จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์สามารถใช้ค้นลำเหมืองไปสู่ทางสาธารณะได้
นั้น เห็นว่าไม่ได้ทำให้สิทธิของโจทก์ในการใช้ทางพิพาทซึ่งได้มาโดยอายุความเสียไป
และที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอันมีทางพิพาท เพราะได้
โอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 ไปแล้วนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ปิดทางพิพาทอันเป็นการ

ละเมิดสิทธิของโจทก์ก่อนที่จะโอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 จึงชอบที่จะฟ้องให้จำเลยที่ 1 เปิดทางพิพาทได้ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 600 บาท แทนโจทก์ทั้งสอง.

(ฉัตรพันธุ์ รัตมิตัด-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์สามารถใช้คำล่ำเหมืองไปสู่ทางสาธารณะได้นั้น เห็นว่าไม่ได้ทำให้สิทธิของโจทก์ในการใช้ทางพิพาทซึ่งได้มาโดยอายุความเสียไป" เป็นข้อที่ศาลฎีกาประสงค์จะชี้ให้เห็นว่าทางเดินการจำยอมที่ได้มาโดยอายุความกับทางเดินจำเป็นนั้นเป็นคนละเรื่องกัน การได้สิทธิทางการจำยอมอาจได้มาโดยนิติกรรมและโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เช่น ได้มาโดยอายุความอย่างในคดีนี้ ส่วนทางเดินจำเป็นเป็นไปโดยผลของกฎหมายกล่าวคือ ที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นย่อมมีสิทธิจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349) ฉะนั้น ที่ดินแปลงใดหากมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้อยู่แล้วโดยไม่มีข้อขัดข้องตามมาตรา 1349 วรรคสอง เจ้าของที่ดินแปลงนั้นก็หาสิทธิที่จะผ่าน

ที่ดินแปลงอื่นไม่ แต่ทางภาระจำยอมที่เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิใช้ในที่ดินภาระ
ทรัพย์นั้น แม้จะปรากฏว่าในที่ดินสามยทรัพย์มีทางออกสู่ทางสาธารณะอยู่แล้ว เจ้า
ของสามยทรัพย์ก็ยังมีสิทธิใช้ทางภาระจำยอมนั้นอยู่ อนึ่งภาระจำยอมนั้นมิได้จำกัดอยู่
เฉพาะทางภาระจำยอมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่เจ้าของภาระทรัพย์ต้องยอมรับ
กรรมอย่างอื่นซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมี
อยู่ในกรรมสิทธิของตนด้วย เช่น ต้องยอมใช้ที่ดินสามยทรัพย์วางท่อน้ำ ท่อประปา
ผ่านที่ดินของตน หรือยอมให้ที่ดินสามยทรัพย์ข้างเคียงสร้างโรงเรือนรुकล้าเป็นต้น มี
ปัญหาน่าพิจารณาว่า จำเลยที่ 3 จะยกเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1299 วรรคสอง ขึ้นมาใช้ยันโจทก์ได้หรือไม่กล่าวคือ จำเลยที่ 3 อาจอ้างว่าโจทก์ได้
สิทธิทางภาระจำยอมมาโดยอายุความอันเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม แต่ยังมีได้จดทะเบียน ซึ่งไม่อาจยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้จำเลยที่ 3 บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและได้จด
ทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ปัญหานี้ นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าการได้ภาระจำยอมมา
โดยอายุความ แต่ไม่จดทะเบียน หากเจ้าของที่ดินขายไปให้แก่บุคคลภายนอกผู้
สุจริต และจดทะเบียนแล้วเช่นนี้ผู้ได้ภาระจำยอมมาจะยกสิทธิขึ้นต่อสู้กับผู้ซื้อไม่ได้
ถือว่าผู้ซื้อได้ที่ดินไปโดยปราศจากภาระจำยอมแม้ทรัพย์สินจะต่างประเภทกัน คือ
เป็นกรรมสิทธิ์กับการจำยอมก็ตาม สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมดีกว่าเสมอ (ดู
กฤษฎาชัยศิริเชต, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, มสธ., หจก.อรุณ
การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 2527 หน้า 75) แต่ผู้บันทึกเห็นว่าสิทธิของบุคคล
ภายนอกผู้สุจริตที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 1299 วรรคสอง จะต้องเป็น
สิทธิประเภทเดียวกับสิทธิของผู้ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม กรณีตามปัญหา
สิทธิของบุคคลภายนอกคือจำเลยที่ 3 เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องการได้สิทธิ ส่วน
สิทธิในการจำยอมที่โจทก์ได้มาเป็นการรอนสิทธิ กรณีดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับของ
มาตรา 1299 วรรคสอง และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ หากไม่มีความตกลงระหว่าง

เจ้าของสามยทรัพย์และเจ้าของภารยทรัพย์ทำนิติกรรมจดทะเบียนเพิกถอนการ
จำยอมการจำยอมจะสิ้นไปก็โดยผลของกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ การจำยอมจะสิ้น
ไป ก็แต่เมื่อภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมด หรือมิได้ใช้สิบปี ดังที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1397 และมาตรา 1399
ฉะนั้นผู้ได้สิทธิในการจำยอมแม้จะมีได้จดทะเบียนยกขึ้นต่อผู้บุคคลภายนอกผู้ได้
รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ (ปัญหานี้เดิมเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2108/2497 วินิจฉัยว่าการจำยอมเป็นทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เมื่อ
ยังไม่จดทะเบียนยกย่สิทธิเช่นว่านี้ขึ้นเป็นข้อต่อผู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดย
เสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสุจริตแล้วไม่ได้ สิทธิที่บุคคล
ภายนอกได้มาเช่นว่านั้นอาจเป็นกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิทธิต่าง ๆ
ดังระบุไว้ในพรพ 4 ก็ได้ทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องเถียงตรง ๆ ในสิทธิอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็ดีต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่800/2502 วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่กลับ
หลักดังกล่าว) อาจกล่าวได้ว่ากรณีที่จะอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองจะต้องเป็นสิทธิประเภทเดียวกันอย่างเช่นในคดีนี้
หากสิทธิของจำเลยที่ 3 เป็นผู้ได้สิทธิการจำยอมในที่พิพาทมาด้วยการจดทะเบียน
โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน จำเลยที่ 3 ย่อมอ้างมาตรา 1299 วรรคสอง ขึ้นใช้ยัน
โจทก์ก็ได้. (2) การจำยอมที่ได้มาโดยอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1382 ประกอบด้วยมาตรา 1401 ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่เจ้าของ
ภารยทรัพย์ ที่จักต้องยอมรับกรรมหรืองดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างซึ่งมีอยู่ใน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นอันเป็นหน้าที่ตามลักษณะของสิทธิการจำยอมที่เป็น
สิทธิในทางตัดรอนอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ และเมื่อการจำยอมอยู่ในฐานะเป็นทรัพย์
สิทธิอย่างหนึ่งจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัด
ขวางการที่เจ้าของสามยทรัพย์จะใช้สิทธิแห่งการจำยอมซึ่งมีอยู่เหนือภารยทรัพย์นั้น
ด้วย นอกจากนี้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนังสือแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ เช่น

ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้ว เจ้าของสามยทรัพย์ย่อมมีสิทธิบังคับให้เจ้าของภารยทรัพย์ จดทะเบียนการจำยอมให้ปรากฏในหนังสือสำคัญนั้นได้ โดยถือว่าเป็นการบังคับให้ กระทำการอันจำเป็นเพื่อรักษาการจำยอม ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าของสามยทรัพย์ที่มาตรา 1391 ให้ไว้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1524/2518) อันเป็นสิทธิที่บังคับได้จำกัดเฉพาะ ต่อเจ้าของภารยทรัพย์เท่านั้น โดยเป็นความผูกพันที่เกิดจากกฎหมายบัญญัติ แม้จะ มิใช่ความผูกพันตามสิทธิทางสัญญาก็ตาม ดังนั้น ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องอำนาจฟ้อง ถ้าเจ้าของสามยทรัพย์ต้องการฟ้องบังคับให้บุคคลใดจดทะเบียนการจำยอมที่ได้มา โดยอายุความเหนือภารยทรัพย์ลงในหนังสือสำคัญสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ ตนแล้ว ก็ต้องฟ้องบังคับบุคคลที่เป็นเจ้าของภารยทรัพย์อยู่ในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น และหากภายหลังจากที่ยื่นฟ้องนั้นเจ้าของภารยทรัพย์ได้โอนกรรมสิทธิในภารย ทรัพย์ให้แก่บุคคลภายนอกไป โจทก์ก็ต้องเรียกผู้รับโอนนั้นเข้ามาเป็นคู่ความ มิ ฉะนั้นศาลต้องยกฟ้อง เพราะเจ้าของภารยทรัพย์คนเดิมไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกบังคับ ให้จำทะเบียนสิทธิการจำยอมให้ได้แล้ว และศาลจะพิพากษาให้ผู้รับโอนจดทะเบียน สิทธิดังกล่าวให้ก็ไม่ได้ เพราะจะเป็นการพิพากษามันบังคับเอาแต่บุคคลภายนอก ซึ่ง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 แต่สำหรับกรณีที่มี บุคคลใดมาขัดขวางการใช้สิทธิของเจ้าของสามยทรัพย์เหนือภารยทรัพย์ เช่น มีผู้นำ ไม้มาทิ่มปิดทางการจำยอมย่อมถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดต่อสิทธิในการจำยอมของ เจ้าของสามยทรัพย์ แม้ผู้กระทำจะมีใช่เจ้าของภารยทรัพย์ก็อาจถูกฟ้องให้เปิดทาง การจำยอมนำสิ่งที่ปิดกั้นออกไปเสียได้ ซึ่งเป็นลักษณะความรับผิดชอบละเมิดที่เป็ด ้นการทำผิดต่อหน้าที่ในทางละเว้นที่มีอยู่กับบุคคลทั่วไปดังกล่าวข้างต้น คดีนี้จำเลย ที่ 1 เป็นเจ้าของสามยทรัพย์อยู่ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องขอให้เปิดทางการจำยอมที่ จำเลยที่ 1 มาปิดกั้นและให้จดทะเบียนการจำยอมด้วย เมื่อต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ขาย ที่ดินอันเป็นการจำยอมให้ผู้อื่นไป โจทก์จึงขอให้ศาลเรียกบุคคลนั้นเข้ามาเป็นจำเลย ที่ 3 ศาลจึงพิพากษามันบังคับจำเลยที่ 1 ในส่วนของคำขอให้เปิดทางที่ปิดกั้นนั้นใน

ฐานะผู้ทำละเมิด และบังคับให้จำเลยที่ 3 ไปจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของภารยทรัพย์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่เทียบเคียง คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่898/2510 ซึ่งวินิจฉัยว่า เมื่อคดีฟังได้ว่าทางพิพาทอยู่ในการจำยอมซึ่งโจทก์ได้มาโดยอายุความ จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ทางพิพาทตั้งอยู่ก็ไม่มีอำนาจจะปิดทางพิพาท ส่วนจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินมาจากผู้อื่น ก็ไม่มีสิทธิล่อมรั้งกินทางพิพาทนั้นเข้าไปได้เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์อยู่ในตัว โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องให้จำเลยเปิดทางได้. ไพโรจน์ วายุภาพ